P U T U S A N

Nomor 1003/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	**JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN;**
Tempat lahir	:	Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir	:	35 Tahun / 30 Oktober 1987;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Kurnia Gang Surya Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara , masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Anggita Putri, SH, Dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada PARADI Pekanbaru, beralamat Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

06 RT.01 RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau berdasarkan penetapan Nomor 1003/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 12 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1003Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1003/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hokum " memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. 1 (Satu) Unit Handphone Vivo dengan nomor simcard 081363773451.
   b. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   c. 1 (satu) Unit Sepeda motor Beat warna hitam dengan nomor Polisi BM 6873 AAO. Dikembalikan kepada yang berhak (kedua orang tua terdakwa Ramses Panjaitan/ Ria Ningsih).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sembilang Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib RAHMAT EFFENDI Als AMEK (belum tertangkap) menelphone terdakwa dan memesan shabu sebanyak ½ (setengah) Ons " lalu terdakwa menjawab " ketemuan dimana?" dan RAHMAT EFFENDI Als AMEK mengatakan " dirumah kosong tempat biasa". Setelah RAHMAT EFFENDI Als AMEK mengatakan akan menunggu di rumah kosong di Jalan Limbungan sesuai yang telah disepakati, lalu terdakwa langsung pergi mengambil shabu dirumah terdakwa dan kemudian membawa narkotika jenis shabu tersebut sebanyak ½ (setengah) Ons seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan setelah terdakwa sampai di Gang dekat rumah kosong di Jalan Limbungan, lalu terdakwa menelfon kembali RAHMAT Als AMEK dan meminta untuk keluar dari rumah kosong tersebut, namun RAHMAT EFFENDI Als AMEK tidak keluar juga dari rumah kosong tersebut. Dan setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lama terdakwa menunggu di Gang dekat rumah kosong di Jalan Sembilang, namun RAHMAT EFFENDI Als AMEK tidak keluar juga dari rumah kosong tersebut dan kemudian terdakwa lagsung pergi ke kedai sate yang terletak di pinggir Jalan Sembilang Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pekanbaru untuk menunggu kabar dari RAHMAT EFFENDI Als AMEK.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi Ronal Adisyaputra, saksi Rizki Dindi, saksi Bramantyo Dwi Agung bersama team lainnya dari Ditresnarkoba Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dapat menyediakan narkotika jenis shabu di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dan terdakwa sekarang sedang berada di kedai sate dipinggir Jalan Sembilang Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru. Dan sekira pukul 22.30 wib, saksi Ronal Adisyaputra, SH, saksi Rizki Dindi, saksi Bramantyo Dwi Agung dan team langsung menuju ke Jalan Sembilang dan kemudian melihat terdakwa sedang berada dipinggir Jalan Sembilang tersebut dan langsung menghampiri terdakwa dengan mengatakan " kamu tahu siapa saya?" lalu terdakwa menjawab " ya" kemudian berkata kepada terdakwa " Jangan bergerak " dan menanyakan " mana barangnya (shabu)?" lalu terdakwa menjawab " ada pak, dikantong sebelah kiri celana saya ". Setelah itu, saksi Ronal Adisyaputra, SH dan team menggeledah kantong celana terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa dan pada saat saksi Ronal Adisyaputra, SH dan team melakukan penggeledahan dan penangkapan tersebut di saksikan oleh saksi Yuli Hendri (selaku Ketua RT setempat) dan kemudian saksi Ronal Adisyaputra, SH, saksi Rizki Dindi, saksi Bramantyo Dwi Agung dan team pergi ke rumah terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu lainnya, tetapi saksi Ronal Adisyaputra, SH dan team tidak menemukan narkotika jenis shabu dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Direktorat Reserse Narkotika Polda Riau guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 276/BB/V/10242/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Nangka AFDHILLA IHSAN, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

A. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis shabu dengan berat kotor 51,43 gram, berat pembungkusnya 2,14 gram dan berat bersihnya 49,29 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 39,19 gram, untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2,14 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 1031/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, serta diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T.,M.T., M.Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN, dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10.00 gram diberi nomor barang bukti 1520/2023/NNF.
- Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1520/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina.*

  Keterangan :

  - *Metamfetamina,* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sisa barang bukti :

- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :
- 1520/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih / 9,97 gram.

Sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sembilang Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi Ronal Adisyaputra, SH, saksi Rizki Dindi, saksi Bramantyo Dwi Agung bersama team lainnya dari Ditresnarkoba Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dapat menyediakan narkotika jenis shabu di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dan terdakwa sekarang sedang berada di kedai sate dipinggir Jalan Sembilang Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru. Dan sekira pukul 22.30 wib, saksi Ronal Adisyaputra, SH, saksi Rizki Dindi, saksi Bramantyo Dwi Agung dan team langsung menuju ke Jalan Sembilang dan kemudian melihat terdakwa sedang berada dipinggir Jalan Sembilang tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan langsung menghampiri terdakwa dengan mengatakan " kamu tahu siapa saya?" lalu terdakwa menjawab " ya" kemudian berkata kepada terdakwa " Jangan bergerak " dan menanyakan " mana barangnya (shabu)?" lalu terdakwa menjawab " ada pak, dikantong sebelah kiri celana saya ". Setelah itu, saksi Ronal Adisyaputra, SH dan team menggeledah kantong celana terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa dan pada saat saksi Ronal Adisyaputra, SH dan team melakukan penggeledahan dan penangkapan tersebut di saksikan oleh saksi Yuli Hendri (selaku Ketua RT setempat) dan kemudian saksi Ronal Adisyaputra, SH, saksi Rizki Dindi, saksi Bramantyo Dwi Agung dan team pergi ke rumah terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu lainnya, tetapi saksi Ronal Adisyaputra, SH dan team tidak menemukan narkotika jenis shabu dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Direktorat Reserse Narkotika Polda Riau guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 276/BB/V/10242/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Nangka AFDHILLA IHSAN, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

A. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 51,43 gram, berat pembungkusnya 2,14 gram dan berat bersihnya 49,29 gram.

   Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

   1. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
   2. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
   3. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 39,19 gram, untuk dimusnahkan.
   4. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2,14 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 1031/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, serta diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN, dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10.00 gram diberi nomor barang bukti 1520/2023/NNF.
- Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1520/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina.*

Keterangan :

- *Metamfetamina,* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :
- 1520/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih / 9,97 gram.

Sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RONAL ADI SYAHPUTRA, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN telah ditangkap oleh saksi, saksi Rezki Dindi Hari, saksi BRAHMANTYO DWI AGUNG P bersama team dari Ditresnarkoba Polda Riau di Jalan Sembilang Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru, karena terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN ada memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
   - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr. JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN tidak ada orang lain yang turut ditangkap;
   - Bahwa benar Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu;
   - Bahwa pada saat terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN ditangkap, saksi dan team ada menanyakan kepada terdakwa dimana;
   - Bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN mengatakan bahwa terdakwa ada menyimpan shabu tersebut didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang terdakwa pakai;
   - Bahwa pada saat terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN ditangkap, saksi dan team menemukan Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis shabu yang dikuasai terdakwa dimana saat itu terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu;

- Bahwa awalnya saksi dan team melakukan pemancingan dengan cara Undercover Buy membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN, yang mana sebelumnya saksi dan team mendapatkan informasi bahwa terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN dapat menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan Team ada memesan Narkotika jenis shabu, kepada terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN melalui Informan, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa berada di Jalan Sembilang Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir – Pekanbaru;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dimana keberadaan terdakwa saksi dan team langsung menuju ke tempat yang dijanjikannya. Saksi dan team langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN dan pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang sedang terdakwa pakai berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu. Yang terdakwa tawarkan seharga Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN disaksikan oleh RT setempat yang bernama YULI HENDRI;
- Bahwa sebelum Terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN ditangkap terdakwa terlebih dahulu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib di Jl. Teluk Leok Rumbai – Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN mengaku terdakwa mendapat upah mengantarkan dan menjemput Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah.);
- Bahwa adapun Barang Bukti yang disita dari Terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN saat ditangkap, yaitu berupa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. 1 (Satu) Unit Handphone Vivo dengan nomor simcard 081363773451 yang digunakanya untuk berkomunikasi unutk menerima narkotika jenis shabu dari sdr. FERDI.
b. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu digunakannya yang akan dijualnya.
c. 1 (satu) Unit Sepeda motor Beat warna itam dengan nomor Polisi BM 6873 AAO digunakannya untuk kendaraannya menjemput dan mengantar narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa kronologis kejadian adalah berawal pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, saksi dan team mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa dapat menyediakan narkotika jenis shabu di seputaran Kecamatan Rumbai Pesisir, dan terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI menjual/ memberikan hanya kepada orang yang dikenalnya saja. Setelah team mendapatkan informasi tersebut team menyuruh masyarakat yang dapat dipercaya / informan untuk memesan shabu kepada terdakwa melalui telephone genggam dan memesan shabu sebanyak ½ Ons;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei sekira pukul 20.00 Wib Ipda HABIBI, S.H menyuruh saksi dan team untuk melakukan apel/ kumpul di Kantor Ditresnarkoba Polda Riau lalu PANIT SUBDIT III IPDA HABIBI, S.H menyampaikan kepada saksi dan anggota team ada informasi dari informan bahwa terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI dapat menyediakan narkotika jenis shabu di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya PANIT SUBDIT III IPDA HABIBI, S.H memerintahkan saksi dan anggota team lainya untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan. lalu sekira pukul 22.00 wib, saksi menyuruh Informan untuk memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI lalu informan mengatakan Narkotika jenis shabu yang akan dijual terdakwa JERI sebanyak ½ Ons seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah informan mengabarkan kepada saksi dan team bahwa terdakwa JERI sedang berada di Jalan Sembilang Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru Sekira pukul 22.30 wib, saksi dan team langsung ke Jalan Sembilang, melihat terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI sedang berada dipinggir jalan, saksi dan team

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung menghampirinya dengan mengatakan " kamu tahu siapa saya?" lalu terdakwa JERI menjawab " ya" kemudian saksi berkata kepada terdakwa JERI "Jangan bergerak" dan menanyakan " mana barangnya (shabu)?" lalu terdakwa JERI menjawab "ada pak, dikantong sebelah kiri celana saya". Setelah itu, saksi dan team menggeledah kantong celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, yang di saksikan oleh RT setempat bernama sdr. YULI HENDRI;

- Bahwa barang Bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Vivo dengan nomor simcard 081363773451 adalah milik Terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan satu suratpun bahwa terdakwa ada memiliki izin dari pihak yang berwajib ataupun instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai serta menerima, menjual, membeli, menjadi perantara narktoika golongan I bukan tanaman yang disita dari terdakwa;
- Bahwa saksi masih ingat terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN sedangkan semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi REZKI DINDI HARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, saksi dan team mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang dapat menyediakan narkotika jenis shabu di seputaran Kecamatan Rumbai Pesisir, yang diketahui bernama JERI setelah diselidiki bahwa terdakwa JERI menjual/ memberikan hanya kepada orang yang dikenalnya saja;
   - Bahwa setelah team mendapatkan informasi tersebut team menyuruh masyarakat yang dapat dipercaya/informan untuk memesan shabu kepada terdakwa melalui telephone genggam memesan sebanyak ½ Ons;
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei sekira pukul 20.00 wib Ipda HABIBI, S.H menyuruh saksi dan team untuk melakukan apel/ kumpul di Kantor Ditresnarkoba Polda Riau lalu PANIT SUBDIT III IPDA HABIBI, S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyampaikan kepada saksi dan anggota team mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN, dapat menyediakan narkotika jenis shabu di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;

- Bahwa selanjutnya PANIT SUBDIT III IPDA HABIBI, S.H memerintahkan saksi dan anggota team lainya untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan. lalu sekira pukul 22.00 wib, saksi menyuruh Informan untuk memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa JERI NICES PANJAITAN lalu informan mengatakan Narkotika jenis shabu yang akan dijual terdakwa JERINICES PANJAITAN sebanyak ½ Ons seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah informan mengabarkan kepada saksi dan team bahwa terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI sedang berada di Jalan Sembilang Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir. Sekira pukul 22.30 wib, saksi dan team langsung ke JalanSembilang, dan melihat terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI sedang berada dipinggir jalan, saksi dan team langsung menghampirinya dengan mengatakan " kamu tahu siapa saya?" lalu terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI menjawab " ya" kemudian saksi berkata kepada terdakwa JERI "Jangan bergerak" dan menanyakan " mana barangnya (shabu)?" lalu terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI menjawab " ada pak, dikantong sebelah kiri celana saya". Setelah itu, saksi dan team menggeledah kantong celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, yang di saksikan RT setempat bernama sdr. YULI HENDRI;
- Bahwa pada saat menyita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Vivo dengan nomor simcard 081363773451 milik Terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN ditangkap, tidak ada menunjukkan satu suratpun bahwa terdakwa ada memiliki izin dari pihak yang berwajib ataupun instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai serta menerima, menjual, membeli, menjadi perantara narktoika golongan I bukan tanaman yang disita dari terdakwa. Dan semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelum penangkapan saksi tidak mengenal JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN saksi tidak ada mempunyai hubungan saudara atau family ataupun hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Sembilang Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir – Pekanbaru;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN adalah saksi bersama dengan anggota team lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau;
- Bahwa benar terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN ditangkap karena ada menyimpan, menguasai diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr. JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN tidak ada orang lain yang turut ditangkap;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN ditangkap, saksi dan team menemukan Narkotika jenis shabu yang dikuasai terdakwa dimana saat itu terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN ditangkap, saksi dan team ada menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN, mengatakan bahwa terdakwa menyimpan didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang terdakwa pakai;
- Bahwa awalnya saksi dan team melakukan pemancingan dengan cara Undercover Buy membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN, yang mana sebelumnya saksi dan team mendapatkan informasi bahwa terdakwa JERI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN dapat menyediakan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi dan Team ada memesan Narkotika jenis shabu, kepada terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN melalui Informan, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa berada di Jl. Sembilang Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dimana keberadaan terdakwa lalu saksi dan team langsung menuju ke tempat yang dijanjikannya. Saksi dan team langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN langsung melakukan penangkapan ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai pada saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis shabu. Yang terdakwa tawarkan seharga Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN disaksikan oleh RT setempat yang bernama YULI HENDRI;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN telah mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib di Jl. Teluk Leok Rumbai – Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN mengaku terdakwa mendapat upah mengantarkan dan menjemput Narkotika sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah.);
- Bahwa adapun Barang Bukti yang disita dari Terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN saat ditangkap, yaitu ;
  a. 1 (Satu) Unit Handphone Vivo dengan nomor simcard 081363773451 yang digunakanya untuk berkomunikasi unutk menerima narkotika jenis shabu dari sdr. FERDI.
  b. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu digunakannya yang akan dijualnya.
  c. 1 (satu) Unit Sepeda motor Beat warna itam dengan nomor Polisi BM 6873 AAO digunakannya untuk kendaraannya menjemput dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengantar diduga narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Vivo dengan nomor simcard 081363773451 milik Terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN,terdakwa ada berkomunikasi dengan seseorang No Card **082197347973** yang menurut Terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN Nomor tersebut milik abangnya yang bernama sdr. FERDI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi BRAHMANTYO DWI AGUNG P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN telah ditangkap oleh saksi, saksi Rezki Dindi Hari, saksi BRAHMANTYO DWI AGUNG P bersama team dari Ditresnarkoba Polda Riau di Jalan Sembilang Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir – Pekanbaru, karena terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN ditangkap karena ada menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu;
   - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr. JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN tidak ada orang lain yang turut ditangkap;
   - Bahwa Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu;
   - Bahwa pada saat terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN ditangkap, saksi dan team menemukan Narkotika jenis shabu yang dikuasai terdakwa dimana saat itu terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
   - Bahwa pada saat terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN ditangkap, saksi dan team ada menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengatakan bahwa terdakwa ada menyimpan shabu tersebut didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang terdakwa pakai;

- Bahwa awalnya saksi dan team melakukan pemancingan dengan cara Undercover Buy membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN, yang mana sebelumnya saksi dan team mendapatkan informasi bahwa terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN dapat menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan Team ada memesan Narkotika jenis shabu, kepada terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN melalui Informan, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa berada di Jalan Sembilang Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir – Pekanbaru;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dimana keberadaan terdakwa saksi dan team langsung menuju ke tempat yang dijanjikannya. Saksi dan team langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN dan pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang sedang terdakwa pakai berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu. Yang terdakwa tawarkan seharga Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN disaksikan oleh RT setempat yang bernama YULI HENDRI;
- Bahwa sebelum Terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN ditangkap terdakwa terlebih dahulu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib di Jl. Teluk Leok Rumbai – Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN mengaku terdakwa mendapat upah mengantarkan dan menjemput Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah.);
- Bahwa adapun Barang Bukti yang disita dari Terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN saat ditangkap, yaitu berupa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. 1 (Satu) Unit Handphone Vivo dengan nomor simcard 081363773451 yang digunakanya untuk berkomunikasi unutk menerima narkotika jenis shabu dari sdr. FERDI.
b. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu digunakannya yang akan dijualnya.
c. 1 (satu) Unit Sepeda motor Beat warna itam dengan nomor Polisi BM 6873 AAO digunakannya untuk kendaraannya menjemput dan mengantar narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa kronologis kejadian adalah berawal pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, saksi dan team mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa dapat menyediakan narkotika jenis shabu di seputaran Kecamatan Rumbai Pesisir, dan terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI menjual/ memberikan hanya kepada orang yang dikenalnya saja. Setelah team mendapatkan informasi tersebut team menyuruh masyarakat yang dapat dipercaya / informan untuk memesan shabu kepada terdakwa melalui telephone genggam dan memesan shabu sebanyak ½ Ons;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei sekira pukul 20.00 Wib Ipda HABIBI, S.H menyuruh saksi dan team untuk melakukan apel/ kumpul di Kantor Ditresnarkoba Polda Riau lalu PANIT SUBDIT III IPDA HABIBI, S.H menyampaikan kepada saksi dan anggota team ada informasi dari informan bahwa terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI dapat menyediakan narkotika jenis shabu di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya PANIT SUBDIT III IPDA HABIBI, S.H memerintahkan saksi dan anggota team lainya untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan. lalu sekira pukul 22.00 wib, saksi menyuruh Informan untuk memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI lalu informan mengatakan Narkotika jenis shabu yang akan dijual terdakwa JERI sebanyak ½ Ons seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).;
- Bahwa setelah informan mengabarkan kepada saksi dan team bahwa terdakwa JERI sedang berada di Jalan Sembilang Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru Sekira pukul 22.30 wib, saksi dan team langsung ke Jalan Sembilang, melihat terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI sedang berada dipinggir jalan, saksi dan team

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung menghampirinya dengan mengatakan " kamu tahu siapa saya?" lalu terdakwa JERI menjawab " ya" kemudian saksi berkata kepada terdakwa JERI "Jangan bergerak" dan menanyakan " mana barangnya (shabu)?" lalu terdakwa JERI menjawab "ada pak, dikantong sebelah kiri celana saya". Setelah itu, saksi dan team menggeledah kantong celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, yang di saksikan oleh RT setempat bernama sdr. YULI HENDRI;

- Bahwa barang Bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Vivo dengan nomor simcard 081363773451 adalah milik Terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan satu suratpun bahwa terdakwa ada memiliki izin dari pihak yang berwajib ataupun instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai serta menerima, menjual, membeli, menjadi perantara narktoika golongan I bukan tanaman yang disita dari terdakwa;
- Bahwa saksi masih ingat terdakwa JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN sedangkan semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ronal Adi Syahputra, SH, saksi Rizki Dindi Hari, saksi Brahmantyo bersama team dari Ditresnarkoba Polda Riau di dekat kedai sate yang terletak di Jalan Sembilang Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir – Pekanbaru karena telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai pada saat ditangkap, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu akan terdakwa jual kepada RAHMAT EFFENDI Als AMEK dengan harga Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sebanyak ½ ons;
- Bahwa Terdakwa memperoleh / menerima narkotika jenis shabu dari sdr. FERDI ARIANDA Als FERDI sebanyak 7 (tujuh) kali dan barang bukti yang disita dari terdakwa saat ini merupakan narkotika jenis shabu yang ketujuh yang terdakwa terima dari FERDI ARIANDA Als FERDI Bin Romel Edwin;
- Bahwa terdakwa menerima narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) kali tersebut yang diarahkan oleh abang tiri terdakwa yang bernama FERDI ARIANDA Als FERDI yaitu ;
  1. Yang pertama : Terdakwa menerima narkotika jenis shabu sekira bulan Maret 2023 sekira jam 15.00 wib di Jl. Teluk Leok - Pekanbaru tetapi tanggalnya terdakwa sudah lupa dan terdakwa menerima narkotika jenis shabu sebanyak ¼ (seperempat) Ons. Terdakwa serahkan kepada RAHMAT EFFENDI Als AMEK dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah.
  2. Yang Kedua : Terdakwa menerima narkotika jenis shabu 3 (tiga) hari setelah itu, sekira bulan maret 2023 sekira jam 15.00 wib di Jl. Teluk Leok – Pekanbaru dan tanggalnya sudah lupa, terdakwa terima sebanyak ¼ (seperempat) Ons. Terdakwa serahkan kepada RAHMAT EFFENDI Als AMEK. dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah.
  3. Yang Ketiga : Terdakwa menerima narkotika jenis shabu 1 (satu) minggu setalah penjemputan yang kedua, sekira bulan maret 2023 sekira jam 20.00 wib di Jl. Teluk Leok – Pekanbaru dan tanggalnya sudah lupa, terdakwa terima sebanyak ½ (setenga) Ons. Terdakwa serahkan kepada RAHMAT EFFENDI Als AMEK
  4. Yang Keempat : Terdakwa menerima narkotika jenis shabu 10 (sepuluh) hari setelah penjemputan ketiga, sekira bulan April 2023 sekira jam 21.00 wib di Jl. Teluk Leok – Pekanbaru dan tanggalnya sudah lupa, terdakwa terima sebanyak ½ (setengah) Ons. Terdakwa serahkan kepada RAHMAT EFFENDI Als AMEK dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah.
  5. Yang Kelima : Terdakwa menerima narkotika jenis shabu 2 (dua) hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah penjemputan keempat, sekira bulan April 2023 sekira jam 21.00 wib di Jl. Teluk Leok Pekanbaru dan tanggalnya sudah lupa, terdakwa terima sebanyak 1 (satu) Ons. Terdakwa serahkan kepada RAHMAT EFFENDI Als AMEK dengan harga RP.40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah.

6. Yang Keenam : Terdakwa menerima narkotika jenis shabu 1 (satu) minggu setelah penjemputan kelima, sekira bulan April 2023 sekira jam 15.00 wib di Jl. Teluk Leok – Pekanbaru dan tanggalnya sudah lupa, terdakwa terima sebanyak 1 (satu) Ons. Terdakwa serahkan kepada RAHMAT EFFENDI Als AMEK dengan harga RP.40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah.
7. Yang Ketujuh Terdakwa menerima narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib di Jl. Teluk Leok – Pekanbaru, terdakwa terima sebanyak ½ (setengah) Ons. Terdakwa serahkan kepada RAHMAT EFFENDI Als AMEK- dengan harga Rp. 20.000.000, (dua puluh juta) rupiah tetapi terdakwa tidak berhasil karena terdakwa ditangkap oleh angota Polisi.

- Bahwa cara pembayaran pembeli RAHMAT EFFENDI Als AMEK dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik adik terdakwa yang bernama sdri. NADIN, tetapi yang menguasai rekening tersebut abang Tiri terdakwa yang bernama FERDI ARIANDA Als FERDI;
- Bahwa setiap pembayaran / menstransfer biasanya RAHMAT EFFENDI Als AMEK memberitahu kepada terdakwa melalui chat whatsapp. Namun pada saat mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada BUDI ANGGANG di kampung terendam terdakwa menerima pembayaran dari RAHMAT EFENDI Als AMEK uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah;
- Bahwa terdakwa langsung setor hasil pembelian/penjualan Narkotika jenis shabu dari BUDI ANGGANG kepada FERDI ARIANDA Als FERDI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah. Dan terdakwa menerima upah untuk setiap mengantar dan menerima Narkotika jenis shabu dari FERDY ARIANDA Als FERDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis shabu milik orang lain selain yang disuruh FERDI ARIANDA Als FERDI. Dan adapun pembayaran upah yang dibayarkan oleh FERDI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ARIANDA Als FERDI kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Agen BRI Link yang terletak di Jl. Sembilang Kel. Limbungan – Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa kenal FERDI ARIANDA Als FERDI sejak dari kecil, karena tempat tinggalnya dilingkungan yang sama. Sedangkan terhadap BUDI ANGGANG terdakwa tidak mengenalnya karena terdakwa belum pernah berjumpa dengannya;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu ;
  a. 1 (Satu) Unit Handphone Vivo dengan nomor simcard 081363773451.
  b. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu.
  c. 1 (satu) Unit Sepeda motor Beat warna hitam dengan nomor Polisi BM 6873 AAO.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Vivo dengan nomor simcard 081363773451 adalah milik tedakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan FERDI ARIANDA Als FERDI BIN ROMEL EDWIN dan RAHMAT EFENDI Als AMEK untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan yang dilakukan oleh anggota polisi terhadapt terdakwa sbb;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira jam 16.46 wib terdakwa ditelephone oleh RAHMAT EFFENDI Als AMEK dengan mengatakan kepada “bang, tolong readykan (shabu) yang ½ (setangah) ons” lalu terdakwa menjawab “ terdakwa telephone orang gudang dulu”. Setelah 1 (satu) jam kemudian terdakwa chat RAHMAT EFFENDI Als AMEK dengan mengatakan “ ini sudah Ready (shabu)” dan RAHMAT EFFENDI menjawab “ tunggu sebentar bang, kucoba telephone BUDI ANGGANG lagi”. Kemudian berapa menit kemudian terdakwa chat kembali RAHMAT Als AMEK bertanya kepadanya “ Apa berita nya mek? dan RAHMAT Als AMEK menjawab “ belum ada respon lagi bang”;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang sudah terdakwa terima terdakwa simpan dirumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira 15.38 wib sdr. RAHMAT EFFENDI Als AMEK menghubungi tersangka kembali melalui telephone whatsapp untuk membayar setoran shabu yang sebelumnya telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diterimanya dengan berkata " ini yang bisa dibayarnyo bang" lalu saya menjawab "terus kapan sisanya?" tetapi chat whatsapp tersangka tidak dibalas oleh sdr. RAHMAT EFFENDI Als AMEK;

- Bahwa sekira pukul 21.00 wib RAHMAT EFFENDI Als AMEK menelphone terdakwa kembali dan berkata " bang, pesan shabu ½ (setengah) ons untuk BUDI ANGGANG" lalu terdakwa jawab " ketemuan dimana?" RAHMAT EFFENDI menjawab " rumah kosong tempat biasa ". Setelah RAHMAT EFFENDI Als AMEK mengatakan akan menunggu di rumah kosong Jl. Limbungan, terdakwa langsung pergi dengan membawa narkotika jenis shabu ½ (setengah) ons menunggu RAPEN di Gang dekat rumah kosong yang telah disepakati lalu menelphone kembali RAHMAT Als AMEK meminta untuk RAHMAT Als AMEK keluar rumah kosong tersebut, namun RAHMAT Als AMEK tidak keluar juga. Setelah lama menunggu ditempat itu karena RAHMAT Als AMEK tidak keluar juga, terdakwa langsung pergi ke kedai sate yang terletak di Jl. Sembilang Kel. Limbungan Kec. Rumbai – Pekanbaru menunggu kabar RAHMAT Als AMEK;
- Bahwa sekira jam 22.30 wib terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang tidak terdakwa kenal langsung menangkap terdakwa lalu mengatakan " kamu tahu siapa saya?" lalu terdakwaa menjawab " ya" kemudian berkata kembali kepada terdakwa " Jangan bergerak" dan menanyakan " mana barangnya?" lalu tersangka jawab "ada pak, dikantong sebelah kiri celana ". Kemudian, anggota polisi menggeledah dikantong di celana sebelah kira anggota polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya anggota polisi membawa terdakwa kerumah terdakwa untuk mencari Narkotika jenis shabu tetapi anggota polisi tidak ada menemukan Narkotika jenis shabu dirumah terdakwa;
- Bahwa penangkap menanyakan kembali kepada terdakwa "Darimana terdakwa memperoleh shabu tersebut " terdakwa jawab "dari dapat abang tiri terdakwa "Selanjutnya, terdakwa dan semua barang bukti di bawa kekantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang terdakwa ketahui keberadaan FERDI ARIANDA Als FERDI BIN ROMEL EDWIN di lembaga pemasyarakatan kelas II A – Tembilahan, sedangkan terhadap keberadaan RAHMAT EFFENDI Als AMEK bertempat tinggal di Jl. Sembilang Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir. Sementara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap BUDI ANGGANG yang terdakwa ketahui bertempat tinggal di Kampung terendam;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat / instansi pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 276/BB/V/10242/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Nangka AFDHILLA IHSAN, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

   A. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 51,43 gram, berat pembungkusnya 2,14 gram dan berat bersihnya 49,29 gram.

   Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

   1. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
   2. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
   3. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 39,19 gram, untuk dimusnahkan.
   4. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2,14 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

2. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 1031/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, serta diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. JERI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN, dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10.00 gram diberi nomor barang bukti 1520/2023/NNF.
- Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN

  Kesimpulan :

  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1520/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina.*

    Keterangan :

    - *Metamfetamina,* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

  Sisa barang bukti :

  - Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :
  - 1520/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih / 9,97 gram.

  Sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Handphone Vivo dengan nomor simcard 081363773451.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Beat warna hitam dengan nomor Polisi BM 6873 AAO.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi Ronal Adisyaputra, SH, saksi Rizki Dindi, saksi Bramantyo Dwi Agung bersama team lainnya dari Ditresnarkoba Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dapat menyediakan narkotika jenis shabu di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dan terdakwa sekarang sedang berada di kedai sate dipinggir Jalan Sembilang Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru. Dan sekira pukul 22.30 wib, saksi Ronal Adisyaputra, SH, saksi Rizki Dindi, saksi Bramantyo Dwi Agung dan team langsung menuju ke Jalan Sembilang dan kemudian melihat terdakwa sedang berada dipinggir Jalan Sembilang tersebut dan langsung menghampiri terdakwa dengan mengatakan " kamu tahu siapa saya?" lalu terdakwa menjawab " ya" kemudian berkata kepada terdakwa " Jangan bergerak " dan menanyakan " mana barangnya (shabu)?" lalu terdakwa menjawab " ada pak, dikantong sebelah kiri celana saya ". Setelah itu, saksi Ronal Adisyaputra, SH dan team menggeledah kantong celana terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa dan pada saat saksi Ronal Adisyaputra, SH dan team melakukan penggeledahan dan penangkapan tersebut di saksikan oleh saksi Yuli Hendri (selaku Ketua RT setempat) dan kemudian saksi Ronal Adisyaputra, SH, saksi Rizki Dindi, saksi Bramantyo Dwi Agung dan team pergi ke rumah terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu lainnya, tetapi saksi Ronal Adisyaputra, SH dan team tidak menemukan narkotika jenis shabu dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Direktorat Reserse Narkotika Polda Riau guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu terhadap dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PANJAITAN sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi Ronal Adisyaputra, SH, saksi Rizki Dindi, saksi Bramantyo Dwi Agung bersama team lainnya dari Ditresnarkoba Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dapat menyediakan narkotika jenis shabu di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dan terdakwa sekarang sedang berada di kedai sate dipinggir Jalan Sembilang Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru. Dan sekira pukul 22.30 wib, saksi Ronal Adisyaputra, SH, saksi Rizki Dindi, saksi Bramantyo Dwi Agung dan team langsung menuju ke Jalan Sembilang dan kemudian melihat terdakwa sedang berada dipinggir Jalan Sembilang tersebut dan langsung menghampiri terdakwa dengan mengatakan " kamu tahu siapa saya?" lalu terdakwa menjawab " ya" kemudian berkata kepada terdakwa " Jangan bergerak " dan menanyakan " mana barangnya (shabu)?" lalu terdakwa menjawab " ada pak, dikantong sebelah kiri celana saya ". Setelah itu, saksi Ronal Adisyaputra, SH dan team menggeledah kantong celana terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa dan pada saat saksi Ronal Adisyaputra, SH dan team melakukan penggeledahan dan penangkapan tersebut di saksikan oleh saksi Yuli Hendri (selaku Ketua RT setempat) dan kemudian saksi Ronal Adisyaputra, SH, saksi Rizki Dindi, saksi Bramantyo Dwi Agung dan team pergi ke rumah terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu lainnya, tetapi saksi Ronal Adisyaputra, SH dan team tidak menemukan narkotika jenis shabu dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Direktorat Reserse Narkotika Polda Riau guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 276/BB/V/10242/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengelola UPC Nangka AFDHILLA IHSAN, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

A. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 51,43 gram, berat pembungkusnya 2,14 gram dan berat bersihnya 49,29 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 39,19 gram, untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2,14 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 1031/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, serta diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN, dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10.00 gram diberi nomor barang bukti 1520/2023/NNF.
- Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1520/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina.*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keterangan :

- *Metamfetamina,* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :
- 1520/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih / 9,97 gram.

Sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam *menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Handphone Vivo dengan nomor simcard 081363773451 dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu., oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Beat warna hitam dengan nomor Polisi BM 6873 AAO., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak (kedua orang tua terdakwa Ramses Panjaitan/ Ria Ningsih).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JERI NICES PANJAITAN Als JERI Bin RAMSES PANJAITAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   a. 1 (Satu) Unit Handphone Vivo dengan nomor simcard 081363773451.
   b. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu.

   Dimusnahkan.
   c. 1 (satu) Unit Sepeda motor Beat warna hitam dengan nomor Polisi BM 6873 AAO.

   Dikembalikan kepada yang berhak (kedua orang tua terdakwa Ramses Panjaitan/ Ria Ningsih).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **31 Oktober 2023**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Fadil, S.H.,** dan **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Seniwati.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Gusnelly, S.H., M.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
1. **Ahmad Fadil, S.H.**	**Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**
2. **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**	

Panitera Pengganti,

Seniwati.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)